主題：消滅時效

壹、概論

所謂消滅時效，指經過一定期間不行使權利，當事人喪失其請求權的法律事實[1]。其思考順序，茲以圖表表示如下：

<table>
<tr><td colspan="6">Step1.確定適用對象</td></tr>
<tr><td>形成權</td><td colspan="2">不適用</td><td colspan="3">適用除斥期間</td></tr>
<tr><td rowspan="5">請求權</td><td rowspan="4">物上請求權</td><td rowspan="2">已登記之不動產</td><td>未涉及繼承回復請求權競合</td><td colspan="2">不適用</td></tr>
<tr><td>涉及繼承回復請求權競合</td><td colspan="2">適用</td></tr>
<tr><td colspan="2">未經土地總登記之土地</td><td colspan="2">不適用</td></tr>
<tr><td colspan="2">日治時期之浮覆地</td><td colspan="2">適用</td></tr>
<tr><td>人格權延伸之請求權</td><td colspan="2">民法第 18 條第 1 項</td><td colspan="2">不適用</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他請求權</td><td colspan="2">適用</td></tr>
<tr><td colspan="6">Step2.確立起算時點</td></tr>
<tr><td>原則</td><td>民法第 128 條</td><td>客觀</td><td colspan="3">行使請求權在法律上無障礙時</td></tr>
<tr><td rowspan="3">例外</td><td rowspan="3">民法第 197 條第 1 項</td><td>客觀</td><td colspan="3">自請求權人知有損害及賠償義務人時起</td></tr>
<tr><td rowspan="2">主觀</td><td rowspan="2">自有侵權行為時起</td><td>侵權行為時說</td></tr>
<tr><td>損害發生時說</td></tr>
<tr><td colspan="6">Step3.時效長短</td></tr>
<tr><td>原則</td><td colspan="3">民法第 125 條</td><td colspan="2">15 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">例外</td><td colspan="2">定期發生債權</td><td>民法第 126 條</td><td colspan="2">5 年</td></tr>
<tr><td colspan="2">短期時效</td><td>民法第 127 條</td><td colspan="2">2 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">侵權行為時效</td><td rowspan="2">民法第 197 條第 1 項</td><td>主觀</td><td>2 年</td></tr>
<tr><td>客觀</td><td>10 年</td></tr>
<tr><td colspan="6">Step4.有無時效障礙事由</td></tr>
</table>

[1] 陳聰富，民法總則，4 版，頁 469，2022 年。

時效中斷
時效不完成
時效停止（我國法所無）
Step5.被請求之人有無行使時效抗辯
Step6.行使時效抗辯有無違背誠信原則
故意以不正當手段致使權利人不知權利存在之情形
權利發生之事實偏在義務人之一方
義務人依法令、契約負有告知義務而未告知

貳、立法目的[2]

一、保護法安定性

為了確保法律安定性及和平，事實狀態雖與真實權利不符，但已經過一定長久的期間，為社會所信賴後則不應回復原狀。

二、權利睡著之人不值得保護

若請求權人於長時間不行使其權利，成為「讓權利睡著之人」，可見其對於請求權毫不在意，且引起被請求之人合理地信賴請求權人不再行使請求權，因此不應保護請求權人。

三、避免舉證困難

若請求權存在過久，則舉證愈發困難。若請求權人得以即時主張權利避免將來舉證困難，但被請求之人通常僅能被動地等請求權人請求後再進行抗辯。故時間過久造成證明認定困難之危險主要由被請求之人承擔，因此設置消滅時效制度。

參、適用對象

一、概論

> 民法第 125 條
> 請求權，因十五年間不行使而消滅。但法律所定期間較短者，依其規定。

民法第 125 條規定消滅時效適用於「請求權」。是以，於「形成權」並無消滅時效之適用，形成權所適用者，應是「除斥期間」而非消滅時效。兩者概念並不相同，就消滅時效而言，債權人須提出抗辯才會使得相對人之請求權消滅；而除斥期間則無需當事人提出抗辯，形成權即因除斥期間經過而當然消滅，同時法院應職權調查[3]。茲以圖表表示

[2] 以下整理自陳聰富，論時效起算時點與時效障礙事由，月旦法學雜誌，285 期，頁 6、7，2019 年。

[3] 陳聰富，註 1，頁 473。

如下：

權利類型	適用制度	法律效果
形成權	除斥期間	無需當事人抗辯形成權即消滅
請求權	消滅時效	需當事人抗辯請求權才會消滅

請求權亦有區分許多類型，茲以圖表表示如下：

<table>
<tr><td rowspan="6">與（廣義）人格有關的請求權</td><td rowspan="2">（狹義）人格權的請求權</td><td>妨害除去請求權</td><td colspan="2">不適用</td></tr>
<tr><td>損害賠償請求權</td><td colspan="2">適用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">身分關係上請求權</td><td>純粹身分關係</td><td colspan="2">不適用</td></tr>
<tr><td>非純粹身分關係</td><td colspan="2">適用</td></tr>
<tr><td rowspan="4">與（廣義）人格無關的請求權</td><td rowspan="3">物上請求權</td><td rowspan="2">民法第 767 條第 1 項</td><td>已登記之不動產</td><td>不適用</td></tr>
<tr><td>未登記之不動產</td><td>適用</td></tr>
<tr><td>民法第 962 條</td><td>民法第 963 條</td><td>適用</td></tr>
<tr><td>債權請求權</td><td colspan="3">適用</td></tr>
</table>

(一) 與（廣義）人格有關的請求權

就與人格權的請求權，可以區分成（狹義）人格權的請求權和身分關係上請求權。就前者而言又可以區分成妨害除去請求權（民法第 18 條第 1 項）和損害賠償請求權（例如民法第 195 條第 1 項）；後者則可分為基於純粹身分關係（例如父母對於第三人請求交還未成年子女、履行婚約請求權）或非純粹身分關係（夫妻間損害賠償請求權、各期贍養費用）。

而非純粹身分關係中的扶養請求權是否有消滅時效的適用？實務上有見解認為完全不適用消滅時效[4]；王澤鑑老師認為仍有消滅時

[4]「**民法第一千一百十四條規定之親屬間扶養請求權係因親屬身分而發生及存在，於親屬關係存續中，不因時效經過而消滅**。是妻對於夫之**扶養費請求權**於婚姻關係存續中，**並無消滅時效之問題**。查兩造間之婚姻關係現尚存在，為原審所確定之事實，則上訴人請求被上訴人給付自

效之適用[5]；陳聰富老師則認為應該要區分扶養請求權本身和因此發生的各期給付請求權，前者仍為純粹身分關係的請求權，並無消滅時效的適用，後者則仍有消滅時效的適用[6]。

(二) 與（廣義）人格無關的請求權

此部分主要為債權，而債權無論係法定之債抑或是意定之債均有適用[7]。較有爭議者，乃物上請求權之部分，而所謂物上請求權，乃基於物權保護絕對性而生的權利，在物權積極權能受不法妨害時得主張之權能，現實化為民法第 767 條[8]。物上請求權是否適用消滅時效之規定？討論如下：

延伸討論：物上請求權之消滅時效

與民法第 767 條類似者，如民法第 962 條：「占有人，其占有被侵奪者，得請求返還其占有物；占有被妨害者，得請求除去其妨害；占有有被妨害之虞者，得請求防止其妨害。」然而本條並無得否是否消滅時效之爭議，理由在於民法第 963 條即規定：「前條請求權，自侵奪或妨害占有或危險發生後，一年間不行使而消滅。」即有 1 年之消滅時效。

民法第 767 條雖然並無明文規定消滅時效，並不當然代表無消滅時效之適用，因為我國就消滅時效有民法第 125 條 15 年時效之一般性規定，是以，單就文義解釋似乎應該適用民法第 125 條。

然而釋字 107 號認為「已登記之不動產」之民法第 767 條第 1 項前段之物上請求權均無消滅時效的適用，理由在於：1.已登記之不動產，不適用關於取得時效之規定，當然也無消滅時效之適用 2.若許已登記之不動產所有人回復請求權，得罹於時效而消滅，將使登記制度，失其效用 3.況已登記之不動產所有權人，既列名於登記簿上，必須依法負擔稅捐，而其占有人又不能依取得時效取得所有權，倘所有權人復得因消滅時效喪失回復請求權，將仍永久負擔義務，顯失情法之平。

六十三年三月二十六日起至八十三年九月三十日止共一百九十六萬八千元扶養費部分，並無消滅時效之問題，乃原審以此部分上訴人之請求已罹於消滅時效，被上訴人既已為消滅時效之抗辯，上訴人此部分之請求即無理由為由，予以駁回，於法自有違誤。」最高法院 91 年度台上字第 994 號民事判決參照。

[5] 王澤鑑，民法總則，增補新版，頁 679，2024 年。如果細看王老師的書的話，其實會發現老師沒有講得這麼清楚，不過因為在贍養費下王老師有區分各期給付之概念來看，反面推論扶養請求權王老師應該是無意區分。

[6] 陳聰富，註 1，頁 480、481。

[7] 陳自強，契約違反與履行請求—民法講義 III，三版，頁 265，2024 年。

[8] 陳自強，註 7，頁 265。

嗣後釋字 164 號同樣認為，「已登記之不動產」之民法第 767 條第 1 項各段權利，均以維護所有權之圓滿行使為目的，其性質相同，故各該請求權是否適用消滅時效之規定，不應有所不同，否則難完全發揮所有權之功能。

是以，結論上來說，僅有「已登記之不動產之物上請求權」無消滅時效之適用，然而「動產」或「未登記之不動產」則仍有消滅時效之適用。

另外需要注意的是，釋字第 164 號解釋姚瑞光大法官之不同意見書認為，就上開理由 1.的部分，取得時效與消滅時效本來就是不同制度，無須為相同解釋，已登記之不動產之所以沒有消滅時效之適用，乃是因為已登記之不動產因登記有公示力，自無由他人「以所有之意思」繼續占有若干年而取得所有權之可能。就上開理由 2.的部分，罹於消滅時效後僅發生「債權人得拒絕給付」之效力，與登記制度不生任何效力上之影響。就上開理由 3.的部分，不動產所有人與納稅義務人並無必為同一人之關係，應就稅課之性質，定其應納稅之人，與該不動產之請求權，得否罹於時效而消滅無關。

就此問題，考試上來說因為釋字第 107、164 號做成後已經一錘定音，並無書寫其他學說之可能（否則即為違憲之結論）。然而本文認為未來立法例（或是新的憲法判決）是否仍須採取上開結論？誠值思考。歐洲契約法原則（The Principles of European Contract Law，簡稱 PECL）規定消滅時效僅適用於債權之請求權，物權性質之請求權並無適用[9]。此立法例，頗有參考價值。

二、具體爭議

(一) 繼承回復請求權與物上請求權

民法第 1146 條

I. 繼承權被侵害者，被害人或其法定代理人得請求回復之。

II. 前項回復請求權，自知悉被侵害之時起，二年間不行使而消滅；自繼承開始時起逾十年者亦同。

在實務上，繼承回復請求權（即民法第 1146 條第 1 項）與物上請求權時常發生競合，繼承回復請求權如何適用？兩者如何競合？

[9] 黃松茂，變動中之消滅時效法：比較法上之觀察，國立臺灣大學法學論叢，50 卷 4 期，頁 1747，2021 年。

學說、實務爭議頻生，討論如下：

延伸討論：繼承回復請求權與物上請求權之競合[10]

民法第 1146 條第 1 項之繼承回復請求權所稱之繼承回復請求權，通說上認為須包含 1. 繼承資格被否定[11]及 2.遺產標的物被占有，是以，若對於繼承人之資格並無爭議，僅是對於遺囑有爭議，則無適用繼承回復請求權之可能[12]。

舉例而言：甲、乙為夫妻，甲與乙結婚前已有成年子女丙、丁二人，甲死亡時有遺產 A 與 B 二筆土地。丙、丁於 2003 年以不實之繼承系統表等資料向地政事務所申請辦理分割繼承登記將 A 土地登記為丙單獨所有、B 土地登記為丁單獨所有。乙於 2004 年間即已知悉上述事實，惟其遲至 2008 年始起訴主張丙、丁侵害繼承所得之 A、B 地之所有權（應繼分），故依民法第 767 條第 1 項中段，請求丙、丁塗銷上述單獨繼承之登記。丙、丁則抗辯乙之繼承回復請求權已罹於消滅時效[13]。

在此例中，丙、丁持不實之繼承系統表（不包含乙）辦理登記，否認乙作為甲繼承人之地位。此時構成民法第 1146 條第 1 項繼承回復請求權。

然而繼承回復請求權之效果為何？涉及其性質，定性上主要可以分成四種說法[14]：

1. 確認繼承人之資格說：此說認為，繼承回復請求權並非實體法上之請求權，卻以為其係繼承法特別規定之訴權確認何人因繼承而取得繼承財產。其缺點為本條容易流於無用，因為財產仍在侵害之人（通常稱為表見繼承人或僭稱繼承人）手中，仍需透過其他給付訴訟方可實現權利，且確認繼承資格本就可以透過確認訴訟為之。

2. 真正繼承人回復其繼承地位說：此說認為，侵害之人一旦侵害繼承權後，真正繼承人喪失其繼承地位，所以真正繼承人

[10] 以下討論方式參考自黃詩淳老師上課的論述。
[11] 例如被繼承人甲有婚生子女乙、丙，乙持甲之遺囑辦理繼承登記，丙向乙主張特留分扣減，乙則抗辯丙並非甲親生，丙無繼承權。
[12] 黃詩淳，共同繼承人間的特留分扣減與繼承回復請求／最高院 103 台上 880 判決，台灣法學雜誌，262 期，頁 186，2014 年。
[13] 案例改編自黃詩淳，繼承回復請求權之解釋適用，台灣法學雜誌，285 期，頁 207，2015 年。
[14] 以下整理自戴東雄，民法第 1146 條有關繼承回覆請求權之規定應何去何從－從法務部修正草案暨德國立法例談起，法令月刊，68 卷 3 期，頁 4–7，2017 年。

應以繼承回復請求權之訴訟，回復其繼承地位。其缺點在於，侵害之人不論善、惡意，均可以逸待勞待真正繼承人提起訴訟，若繼承回復請求權罹於第 2 項期間，則真正繼承人失去繼承地位，不符合繼承地位之一身專屬性，且悖於繼承回復請求權保護真正繼承人之意旨。

3. 繼承標的物之返還請求權說：由真正繼承人對自命繼承人請求返還其所占有之繼承標的物。此乃師法自德國之說，然而我國非採取德國繼承證書之制度而難以適用。

4. 確認繼承人資格及繼承標的物之返還請求權說（通說）：此說認為，繼承回復請求權行使乃請求法院確認其繼承資格及回復繼承標的之權利，法院需確定請求權人有繼承地位，而對侵害之人請求將其所占有之繼承財產予以返還。

本文認為，上述第 4.說似乎言之成理，真正繼承人可以透過同一訴訟確認繼承地位以及同時回復所有繼承財產之占有而有便利真正繼承人之效果，符合民法第 1146 條第 1 項保護真正繼承人之意旨。然而實際上就返還占有之給付訴訟仍需就訴之聲明一一表明何財產須返還，否則仍無法強制執行。結論上繼承回復請求權之行使，與確認訴訟搭配物上請求權之效果相去不遠。

理解完繼承回復請求權之概念後，就繼承回復請求權與物上請求權之競合，可能產生兩種情況[15]：

1. 有害效果說[16]：因為繼承回復請求權隱含確認繼承人地位之效果，故繼承回復請求權罹於時效後，真正繼承人繼承地位即喪失而無法主張物上請求權。

2. 無害效果說（或稱自由競合說）[17]：繼承人之資格不因繼承

[15] 黃詩淳，註 13，頁 207–209。

[16] 「繼承回復請求權，原係包括請求確認繼承人資格，及回復繼承標的之一切權利，此項請求權如因時效完成而消滅，其原有繼承權即已全部喪失，自應由表見繼承人取得其繼承權。」最高法院 40 年度台上字第 730 號民事判決參照。應注意本則判例（目前已和最高法院裁判效力相同），依據司法院大法官民國 107 年 12 月 14 日釋字第 771 號解釋，部分不再援用。不再援用理由：最高法院 40 年台上字第 730 號民事判例：「繼承回復請求權，……如因時效完成而消滅，其原有繼承權即已全部喪失，自應由表見繼承人取得其繼承權。」有關真正繼承人之「原有繼承權即已全部喪失，自應由表見繼承人取得其繼承權」部分，與憲法第 15 條保障人民財產權之意旨有違，於此範圍內，應自本解釋公布之日起，不再援用。

[17] 「凡無繼承權而於繼承開始時或繼承開始後僭稱真正繼承人否認其他共同繼承人之繼承權，並排除其占有、管理或處分者，均屬繼承權之侵害，被害人或其法定代理人得依民法第一千一百四十六條規定請求回復之，初不限於繼承開始時自命為繼承人而行使遺產上權利者，始為繼

回復請求權罹於時效而消滅或受影響，僅繼承回復請求權受阻礙，但繼承權並未喪失，仍可依照物上請求權請求返還繼承財產。

若欲維持民法第 1146 條第 1 項有利於真正繼承人之效果，採取有害效果說時，則需盡力限縮民法第 1146 條第 1 項之適用[18]。然而在釋字第 437 號解釋則認為，是否有繼承回復請求權之適用？應視有無被他人否認其繼承資格並排除其對繼承財產之占有、管理或處分為斷，因此宣告限縮繼承回復請求權之最高法院 53 年度台上字第 592 號民事判決。自此，主張「有害效果說」並「限縮繼承回復請求權」之論調走入歷史，主張「無害效果說」配上「寬廣解釋繼承回復請求權」的論調，似乎已經由釋字第 437 號解釋一錘定音。

然而，在釋字第 437 號解釋做成之後，實務卻又走回「有害效果說」之論調[19]，如此一來，真正繼承人將會面臨「有害效果說」搭配上「寬廣解釋繼承回復請求權」之論述，其地位極為不利。此種情況出現後，黃詩淳老師即認為，繼承人與非繼承人間的紛爭而該當繼承回復請求權之要件，應採繼承回復請求權與物上請求權自由競合之見解（即無害效果說），「弱化」繼承回復請求權對真正繼承人不利之影響[20]。

最後，該爭議在釋字第 771 號做成後塵埃落定，其明確採取「無害效果說」而認為，繼承回復請求權制度之目的係在賦予真正繼承人一特殊地位，使其得完整與快速排除表見繼承人對於繼承財

承權之侵害，固有司法院大法官會議釋字第四百三十七號解釋意旨可參，惟於繼承開始後僭稱為繼承人，否認真正繼承人之繼承權，並對繼承之財產予以占有、管理或處分時，亦屬侵害真正繼承人所已取得之權利，非僅侵害其繼承權。此時，真正繼承人所得行使之權利，除繼承回復請求權外，尚包括個別物上返還請求權，且此二權利屬分別獨立而可併存。是真正繼承人自不因其繼承回復請求權之時效消滅，而阻礙其個別物上返還請求權之行使。則上訴人侵害被上訴人之繼承權致被上訴人之繼承回復請求權縱已逾十年除斥期間，仍不影響被上訴人另得依所有物妨害除去請求權提起本件訴訟為其權利之主張。」最高法院 90 年度台上字第 464 號民事判決參照。

[18] 例如：「財產權因繼承而取得者，係基於法律之規定，繼承一經開始，被繼承人財產上之一切權利義務，即為繼承人所承受，而毋須為繼承之意思表示，故自命為繼承人而行使遺產上權利之人，必須於繼承開始時，即已有此事實之存在，方得謂之繼承權被侵害，若於繼承開始後，始發生此事實，則其侵害者，為繼承人已取得之權利，而非侵害繼承權，自無民法第一千一百四十六條之適用。」最高法院 53 年度台上字第 592 號民事判決參照。

[19] 例如最高法院 91 台上字第 491 號民事裁定、最高法院 97 年度台上字第 965 號民事裁定、最高法院 102 年度台上字第 2449 號民事判決、最高法院 103 年度台上字第 502 號民事判決、最高法院 103 年度台上字第 880 號民事判決。

[20] 黃詩淳，註 13，頁 212。

產之侵害，真正繼承人之繼承回復請求權縱使罹於時效並經表見繼承人抗辯，真正繼承人不因此喪失其法定繼承人地位，而仍得依民法相關規定（如民法第 767 條）排除侵害並請求返還。

然而應該注意者，依據釋字實務認為「已登記之不動產無消滅時效之適用」，若對於真正繼承人之物上請求權毫不設限，可能導致過去因「有害效果說」搭配上「寬廣解釋繼承回復請求權」而敗訴之當事人提起再審救濟。因此，釋字第 771 號對於此種情況認為，為維護表見繼承人長期占有所形成之既有法秩序，並兼顧民法第 1146 條就繼承回復請求權設有時效之制度目的，真正繼承人本於其繼承權，不論是就其動產、已登記或未登記不動產，依民法第 767 條規定行使物上請求權時，仍應有民法第 125 條等有關時效規定之適用。

(二) 日治時期登記之浮覆地

土地法第 12 條第 1 項規定，若私有土地，因天然變遷成為湖澤或可通運之水道時，其所有權視為消滅。而土地法第 12 條第 2 項規定，前項土地，回復原狀時，經原所有權人證明為其原有者，仍回復其所有權。此時回復原狀之私有土地，即為「浮覆地」。

若日據時期已登記之土地，因成為河川、水道經塗銷登記，臺灣光復後土地浮覆，原所有權人未依我國法令辦理土地總登記，於該土地登記為國有後，其依民法第 767 條第 1 項規定行使物上請求權時，有無消滅時效規定之適用？此涉及「日據時期已登記之土地」是否為「已登記之不動產」？實務上之案例如下：

案例：甲之被繼承人丙於日據時期所有之 A 地，因成為河川、水道經塗銷登記。嗣 A 地於民國 79 年間浮覆，於 96 年 12 月 29 日辦理第一次所有權登記為中華民國所有，並由財政部國有財產署（下稱乙）管理。甲依民法第 767 條第 1 項、第 821 條、第 828 條第 2 項規定，求為命乙塗銷系爭土地所有權第一次登記之判決。試問甲之請求有無理由。

對此問題，最高法院 110 年度台上大字第 1153 號民事裁定採取否定見解而認為「日據時期已登記之土地」之所有人行使物上請求權時仍有消滅時效之適用，理由如下：1.所謂不適用消滅時效之「已登記之不動產」，乃指依我國法所為之登記，以維護我國登記制度採實質審查之公示及公信功能 2.日治時期僅需當事人間合意訂立契約，即生物權變動效力，登記僅生對抗第三人之效力（即

登記對抗主義），已採契據登記。與我國法所定依法律行為取得土地權利，須經登記始生效力之制度（即登記生效主義）不同，故「日據時期已登記之土地」並非「已登記之不動產」。

上開大法庭裁定做成後，國家似乎可以為時效抗辯。然而即便請求權罹於消滅時效，適用上仍應注意有無違反誠信原則，上述最高法院 110 年度台上大字第 1153 號民事裁定之原因案件於最高法院廢棄後更審，更審後再行上訴，最高法院 112 年度台上字第 1405 號民事判決即認為國家行使時效抗辯違背誠信原則，理由如下：：1.正當法律程序包含所謂主觀參與可能的保障，就是使權利主體有知悉參與權利存在的可能性，此為行使權利的先決條件 2.個案中如義務人故意以不正當手段致使權利人不知權利存在之情形；或權利發生之事實偏在義務人之一方，義務人依法令、契約負有告知義務而未告知者，此時即得依誠信原則，義務人不得於一定期間內以罹於消滅時效作為對抗權利人之抗辯 3.而系爭土地浮覆前相關地籍資料偏在國家，復未踐行正當法律程序，公告或註記上開資訊[21]，國家卻得以消滅時效完成為抗辯，實有違誠信原則。

(三) 未經土地總登記之土地

在戰後初期所實施之土地總登記，土地真正權利人未於限期內申報權利憑證繳驗，或於申報後未依限補繳證件，致其所有之土地被登記為國有，嗣後土地真正權利人向國家主張民法第 767 條第 1 項中段，國家是否可以主張時效抗辯？

就此問題，憲法法庭 112 年憲判字第 20 號判決認為，日治時期為人民所有，嗣因逾土地總登記期限，未登記為人民所有，致登記為國有且持續至今之土地，在人民基於該土地所有人地位，請求國家塗銷登記時，「無民法消滅時效規定之適用」。其理由如下：1. 日治時期人民私有之土地，雖依土地總登記程序登記為國有，人民仍不因此喪失其所有權 2.國家本質上既不可能擁有如人民般得自由發展之人格及維繫生存之需求，亦不可能如人民般享有得自由追求之私益，只能追求公益。從而，國家自無受憲法第 15 條所保障財產權之基本權利。3.若國家可以為時效抗辯，如同無須徵收即可獲得所有權 4.當時之時空環境、社會動盪等特殊原因，致未於限期內申報權利憑證繳驗或未依限補繳證件，終致其所有之土地被登記為國有，與誠信原則有違。

[21] 修正前土地法第 57、58 條，修正後亦有相關規定，故應該可以為相同解釋。

然而陳忠五大法官認為，本件實際上涉及者乃時效抗辯之「權利濫用」而非「無消滅時效適用」之問題，理由如下：1. 日治時期登記卻未為我國土地總登記之不動產有消滅時效適用，本件卻無消滅時效之適用 2.本判決理由多論述權利濫用，然而實際上主文卻認為「無消滅時效之適用」，構成主文與理由之矛盾[22]。

肆、起算時點

民法第 128 條
消滅時效，自請求權可行使時起算。以不行為為目的之請求權，自為行為時起算。

消滅時效之起算時點，有客觀主義與主觀主義之分，前者，係以時效起算繫諸於客觀事實（例如請求權發生）；後者，係以時效起算繫諸於請求權人是否知悉或因重大過失而不知悉請求權發生。國際立法趨勢上多以主觀之短期時效搭配客觀之長期時效[23]。

從民法第 128 條可知，我國原則採取客觀主義之立法，而民法第 128 條之請求權「可行使時」如何解釋？我國通說認為，係請求權人行使請求權時，客觀上無法律上障礙[24]。

然而，何種情況下構成法律上障礙？何種情況構成事實上障礙？個案中時常爭議，未必如此明顯，討論如下[25]：

一、消費借貸契約之返還請求權

民法第 478 條
借用人應於約定期限內，返還與借用物種類、品質、數量相同之物，未定返還期限者，借用人得隨時返還，貸與人亦得定一個月以上之相當期限，催告返還。

就未定期限消費借貸之返還請求權，其行使之條件，必須貸與人定一個月以上之相當期限方可請求返還，若貸與人不定相當期限，該返還請求權之消滅時效是否就無從起算？

---

[22] 憲法法庭 112 年憲判字第 20 號判決陳大法官忠五提出，呂大法官太郎、尤大法官伯祥加入之協同意見書。
[23] 陳自強，註 7，頁 272。
[24] 陳自強，註 7，頁 273；王澤鑑，註 5，頁 687；陳聰富，註 1，頁 492。實務上見解如：「末按民法第一百二十八條規定消滅時效，自請求權可行使時起算。所謂「可行使時」，係指請求權人行使其請求權，客觀上無法律上之障礙而言，要與請求權人主觀上何時知悉其可行使無關。倘請求權人因疾病、權利人不在、權利存在之不知或其他事實上障礙，不能行使請求權者，則時效之進行不因此而受影響。」最高法院 101 年度台上字第 1030 號民事裁定參照。
[25] 陳聰富，註 2，頁 11–18。

最高法院 99 年度第 7 次民事庭會議認為，貸與人一經向借用人催告(或起訴)，其消費借貸關係即行終止，惟法律為使借用人便於準備起見，特設「一個月以上相當期限」之恩惠期間，借用人須俟該期限屆滿，貸與人方有請求之權利，消滅時效方能起算，是以，消滅時效之起算應以貸與人催告期滿後開始起算。

陳聰富老師則認為應自借用物交付於借用人後或應自消費借貸契約成立後 1 個月起算消滅時效，理由如下：1. 民法第 478 條後段關於 1 個月優惠期間之規定，旨在保護債務人，給予債務人準備返還借貸物之期間。若照實務見解，無限延長債務人之債務存在期間，與該期間之立法欲保護債務人之目的相違 2.又據此規定而無限延長時效期間，與消滅時效所欲實現 之價值判斷不符 3.再者，所謂貸與人未定期催告，「其請求權尚不能行使，消滅時效自無從進行」，亦無理由。蓋此時貸與人之請求權尚不能行使，係因其本身未行使催告權之故，依誠信原則，貸與人不應以其本身之不作為，而為自己有利之抗辯。

二、委任契約之財物交付請求權

民法第 540 條

受任人應將委任事務進行之狀況，報告委任人，委任關係終止時，應明確報告其顛末。

民法第 541 條

I. 受任人因處理委任事務，所收取之金錢、物品及孳息，應交付於委任人。

II. 受任人以自己之名義，為委任人取得之權利，應移轉於委任人。

委任契約之財物交付請求權，於受任人收取時委任人即可請求，然而實際上若受任人不報告委任人其已經收取財產或權利，委任人也難以知悉其可請求，此是否影響委任契約之財物交付請求權，討論如下：

最高法院 104 年度台上字第 255 號民事判決認為，應自受任人收取該金錢時起算。理由為：受任人因處理委任事務所收取之金錢，除法律另有規定或契約另有訂定、或得依其他情形決定者外，委任人得隨時請求交付，其交付請求權之消滅時效，原則上應自受任人收取該 金錢時起算。權利人主觀上不知已可行使權利，為事實上之障礙，非屬法律障礙。

陳聰富老師認為，應自受任人履行報告義務時或自委任契約消滅時 起算，理由如下：1.在委任契約，必須依賴受任人忠實履行報告義務，委任人始得知悉，受任人是否收取金錢或物品等事務，而得行使交付

請求權 2.否則，如受任人於收取金錢物品後，故意不為報告，致委任人之請求權罹於時效，與避免權利人不行使權利之消滅時效制度，難以相符，亦過度保護債務人。

本文認為，或許仍可採取實務之見解，然而可以透過誠信原則加以限制，誠如前述最高法院 112 年度台上字第 1405 號民事判決認為，義務人依法令、契約負有告知義務而未告知者，此時即得依誠信原則，義務人不得於一定期間內以罹於消滅時效作為對抗權利人之抗辯。受任人並未盡報告義務時而被委任人請求時，若為時效抗辯，則應認為悖於誠信原則而不許之，即可達到衡平之效。

三、債務不履行之損害賠償請求權

民法第 226 條

I. 因可歸責於債務人之事由，致給付不能者，債權人得請求賠償損害。

II. 前項情形，給付一部不能者，若其他部分之履行，於債權人無利益時，債權人得拒絕該部之給付，請求全部不履行之損害賠償。

民法第 226 條第 1 項給付不能之損害賠償請求權，乃原定給付義務限於給付不能時而發生的損害賠償請求全，其消滅時效應該從何時開始起算？學說、實務上頗有爭議，討論如下：

蔡晶瑩老師認為，損害賠償雖然為原給付之變形或延長，但僅影響時效期間之長短應和原給付請求權相同，時效期間之起算與進行則不受原履行請求權之影響，應自給付不能時開始起算[26]。

陳聰富老師則認為應自原給付權起算時開始起算，理由如下：1. 基於原債權與損害賠償請求權，在性質上具有債的同一性，損害賠償請求權之消滅時效，應自原債權得請求時起算 2.且債權人之請求權罹於時效後，債權人得以期待，未來只要債務人給付不能，時效將因而重新起算，使債務人之債務存在期間，再度延長，並非合理。

四、代償請求權之消滅時效起算點？

民法第 225 條

I. 因不可歸責於債務人之事由，致給付不能者，債務人免給付義務。

II. 債務人因前項給付不能之事由，對第三人有損害賠償請求權者，

[26] 蔡晶瑩，消滅時效／最高院 100 台上 1344 判決，台灣法學雜誌，206 期，頁 190，2012 年。實務相同見解可參最高法院 100 年度台上字第 1833 號民事判決

> 債權人得向債務人請求讓與其損害賠償請求權，或交付其所受領之賠償物。

所謂代償請求權，即民法第 225 條第 2 項之權利，乃發生於原給付義務限於給付不能時始發生，其消滅時效應自何時開始起算，討論如下：

向明恩老師認為，代償請求權本質上乃除取或調整因債之相對性所衍生之不當財貨分配之功能，而代償請求權僅有在此之際，方始有體現調整不當財貨變動之可能與必要，是故代償請求權消滅時效自應於財貨發生不當變動之開啟點起算，即是於給付不能時[27]。

最高法院 105 年度台上字第 2111 號民事判決認為，代償請求權之目的，係於債務人給付不能時，使債權人得向債務人請求讓與其損害賠償請求權或交付受領之賠償物或交付其所取得交易之對價，代替原來債務之標的為給付。準此，即應以債務人就原來債務之標的仍應為給付為前提，始可因其給付不能而發生代償請求權。倘原來之債權已罹於消滅時效期間，債務人本得行使時效抗辯，拒絕為給付，自不可能再有給付不能。

陳聰富老師認為，自原債權起算時開始起算，理由如下：1. 於債務人給付不能而免給付義務時債權人係自原給付請求權而變更為代償請求權，仍具有債之同一性，否則時效完成後債務人得以時效抗辯而拒絕給付卻仍應負擔代償請求權之給付，時效制度將蕩然無存。倘債權人得於時效完成後無限期地期待債務人取得代償物，顯不合理 2. 且實務判決認為原先債權罹於時效後便無給付不能的情況，但是此種說法無法解釋在時效尚未經過即發生給付不能的情況該如何解決。

本文認為，仍應以陳聰富老師之見解為當，理由在於向明恩老師之見解在債務人一物二賣的案例下確有所本，然而在最單純的代償請求權之適用下卻未必有所謂取除不當財貨分配的效果，若一概從給付不能時起算，恐怕有所不妥。

五、承攬契約情事變更之除斥期間、消滅時效起算點？

> 案例：甲公司承攬乙定作人之土木興建工程，原訂工期為 100 年 5 月 5 日，但因原物料上漲及變更設計，工期展延至 101 年 6 月 6 日完工並驗收完成。甲之報酬請求權消滅時效應於 103 年 6 月 6 日屆期，但

[27] 向明恩，剖析代償請求權之本質與消滅時效之起算－以最高法院 100 年度台上字第 1833 號判決為楔子，月旦民商法雜誌，48 期，頁 150、151，2015 年。

甲於 103 年 8 月 8 日依情事變更原則，請求乙增加給付報酬款，乙則以甲之請求權已罹於時效抗辯，此時甲之請求權是否罹於消滅時效或除斥期間？

在承攬契約中，因為時常會有工程原物料價格的波動，因此承攬人會請求定作人調整原物料之價格，其請求之依據為民法第 227-2 條第 1 項之情事變更之形成權，然而其除斥期間卻未有規定，其形成權之行使，是否有除斥期間之適用？若肯定之，後續增加之報酬請求權，又是否罹於消滅時效，即生爭議。以上問題，大約可以分成四個層次討論：

Step1.承攬契約中情事變更形成權有無除斥期間？若有除斥期間，其除斥期間之起算點？

↓

Step2.若可調整報酬，則該增加之報酬請求權之消滅時效期間為何？該增加之報酬請求權之起算時點為何？

(一) 就 Step1.的部分

最高法院 102 年度台再字第 18 號民事判決認為，應該自原報酬請求權罹於兩年消滅時效後再行起算兩年除斥期間[28]；亦有實務見解認為，須於承攬人依約請求相關費用未果後，始為權利得行使時而起算二年之除斥期間[29]。

陳聰富老師認為，在承攬契約發生情事變更之情事時，通常為承攬人於工作完成前即已知悉。其於驗收合格後，請求承攬報酬之尾款時向定作人請求，為一般工程實務之常態，從而由此時起算增加給付請求權之除斥期間。在承攬人之報酬請求權適用二年短

[28] 「鑑於情事變更原則為例外救濟之制度，形成權之行使具有變更原秩序之本質，民法第二百二十七條之二第一項規定未設除斥期間之限制，致令契約當事人長久處於可能遭受法院判命增減給付之不確定狀態，顯非所宜，參諸誠信原則，斟酌本條項旨為衡平而設之立法目的，於因承攬契約所發生之債，解釋上當非不得類推適用民法第一百二十七條第七款關於原來給付短期時效之規定，以原來給付罹於時效時，自原來給付罹於時效後再起算二年資為除斥期間。」最高法院 102 年度台再字第 18 號民事判決參照。

[29] 「又按民法第 227 條之 2 所定增減給付之請求，係形成之訴，當事人行使該形成權請求增加給付時，自應以權利得行使時，亦即權利完全成立時為除斥期間之起算點。又該形成權之除斥期間，雖法無明定，然此規定乃為補救契約成立後，因非當時所得預料之情事變更造成之失平狀況，對於原有契約之法律狀態影響甚大，自應儘速確定當事人是否行使。原審參酌系爭契約為承攬契約、系爭補樁費用屬工程報酬性質，及承攬人之報酬請求權、損害賠償請求權及契約解除權行使之期間規定等，認上訴人請求增加給付系爭補樁費用之除斥期間應為 2 年，固非無見。惟原審既認系爭補樁費用屬工程報酬性質，且上訴人應依系爭契約第 8 條第 1 項約定請領報酬等情，果上訴人得依民法第 227 條之 2 規定請求增加給付系爭補樁費用，是否非須待其依系爭契約第 8 條第 1 項約定請求相關費用未果後，始得行使，而非完成系爭補樁工程即得行使。」最高法院 106 年度台上字第 454 號民事判決參照。

期時效者，其依情事變更原則所生之增加給付請求權的除斥期間，應類推適用該二年之短期時效規定。

(二) 就 Step2.的部分

實務上認為，承攬人之增加給付請求權，其消滅時效之起算點應與其原有承攬報酬請求權之時點相同[30]。若原報酬請求權罹於消滅時效，則增加之報酬請求權一同罹於消滅時效

陳聰富老師則認為，當事人依據情事變更原則之規定為增加給付之請求時，係就原來給付為量之增加，並無變更原來給付所依據之權利性質。至於承攬人所取得之新生的報酬請求權，其消滅時效二年期間，應自法院判決確定時起算。

六、侵權行為請求權之客觀時效起算時點

民法第 197 條第 1 項設有主觀以及客觀時效起算點，然而如何解釋客觀時效起算點之「自侵權行為時起」，頗有爭議，尤其在損害發生需長時間經過後始會顯現之公害事件尤其如此，茲討論如下：

延伸討論：民法第 197 條之客觀時效起算點

在公害案件中，往往須經長久時日，甚至逾 10 年後始對健康造成損害，此時「侵權行為」如何解釋，影響重大。

實務認為，毒物侵害等事件，往往須經長久時日，甚至逾 10 年後始對健康造成損害，如以加害行為發生時即起算 10 年時效，不啻使被害人之侵權行為損害賠償請求權形同具文，並造成損害未發生即開始起算時效，自非允當。而被害人在損害發生前，其請求權時效既未開始起算，須待健康受有損害，方開始計算時效[31]。

[30] 「民法第二百二十七條之二第一項定有明文。此情事變更原則之規定，旨在規範契約成立後有於訂約當時不可預料之情事發生時，經由法院裁量以公平分配契約當事人間之風險及不可預見之損失。又當事人據此規定為增加給付之請求時，因條文明定「增、減其給付」，即就原來給付為量之增加，並無變更原來給付所依據之權利性質。是判斷增加給付請求之消滅時效期間時，仍應依原來給付之性質定之。本件兩造所訂立之系爭合約，係以由上訴人承攬被上訴人定作之系爭工程為合約內容，性質為承攬契約，依民法第一百二十七條第七款之規定，上訴人之承攬報酬請求權，因二年間不行使而消滅。」最高法院 99 年度台上字第 843 號民事判決參照。

[31] 「按民法所定侵權行為之賠償，旨在填補被害人所受損害，自以被害人之私益因不法侵害致受有損害為要件。而損害之發生乃侵權行為之要件，倘健康未受有損害，即無因此所生之侵權行為損害賠償請求權存在，不生請求權可得行使之問題，其請求權消滅時效自無從開始進行，此於民法第 197 條第 1 項後段所定 10 年時效亦然。蓋於毒物侵害等事件，往往須經長久時日，甚至逾 10 年後始對健康造成損害，如以加害行為發生時即起算 10 年時效，不啻使被害人之侵權行為損害賠償請求權形同具文，並造成損害未發生即開始起算時效，自非允當。而被害人在損害發生前，其請求權時效既未開始起算，須待健康受有損害，始得為侵權行為之損害賠償請求，對被害人而言，亦無不公平可言。」最高法院 107 年度台上字第 267 號民事判決參照。

顏佑紘老師[32]則認為，就此問題可能有兩種解釋：
1.損害發生時說：民法第 197 條第 1 項後段所稱之「侵權行為時」係指
請求權人發生損害之時。理由為：自目的解釋而言，若損害尚未發生，則權利人根本無從行使權利，亦無所謂權利上之睡眠可言。而自自比較法而言，日本規範與我國相似，日本多數學說採損害發生時說，故亦可作為我國之借鏡[33]。
2.侵權行為時說：「侵權行為時」係指債務人作成侵害行為之時，故縱債權人之損害尚未發生，長期時效已經開始進行，理由如下：自歷史解釋而言，我國本條仿自德國民法，又德國民法 之立法者明確宣示本條應以債務人作成侵害行為之時開始起算，故我國應為相同解釋。自文義解釋上，本條規定應自「侵權行為時」起算，當係指債務人作成侵害行為時，而非債權人發生損害之時。
顏佑紘老師認為，應該採「侵權行為時說」，自目的解釋上，消滅時效亦有簡化法律關係、維護法秩序之安定與保護債務人之利益之目的，若採損害發生時說，非俟損害發生不得起算，但如損害係於長久時日之後始發生，時 效將於久遠之後才能完成，甚至若損害一直尚未發生，則時效將永無完成之日。

然而針對可能對被害人不公之問題，顏老師認為在修法之前，應該透過誠信原則限制行為人為時效抗辯，若 1.被害人有專業知識上之不足 2.行為人掩蓋事證 3.行為人積極脫產，則違反誠信原則，依民法第 148 條第 2 項為權利濫用。然而應該注意者，該權利濫用之狀態並非永久，被害人仍應該在相當時間內提起訴訟，否則仍無權利濫用之狀況。

伍、時效期間

民法第 125 條
請求權，因十五年間不行使而消滅。但法律所定期間較短者，依其規定。
民法第 126 條
利息、紅利、租金、贍養費、退職金及其他一年或不及一年之定期給付債權，其各期給付請求權，因五年間不行使而消滅。
民法第 127 條
左列各款請求權，因二年間不行使而消滅：
一、旅店、飲食店及娛樂場之住宿費、飲食費、座費、消費物之代價及其

[32] 以下整理自顏佑紘（2021），〈侵權行為損害賠償請求權消滅時效起算時點之研究：中石化污染案與 RCA 污染案之評析〉，《國立臺灣大學法學論叢》，第 50 卷 第 3 期，頁 867-926。
[33] 本文認為即上開實務之見解。

墊款。
二、運送費及運送人所墊之款。
三、以租賃動產為營業者之租價。
四、醫生、藥師、看護生之診費、藥費、報酬及其墊款。
五、律師、會計師、公證人之報酬及其墊款。
六、律師、會計師、公證人所收當事人物件之交還。
七、技師、承攬人之報酬及其墊款。
八、商人、製造人、手工業人所供給之商品及產物之代價。

民法第 197 條

I. 因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅，自有侵權行為時起，逾十年者亦同。
II. 損害賠償之義務人，因侵權行為受利益，致被害人受損害者，於前項時效完成後，仍應依關於不當得利之規定，返還其所受之利益於被害人。

消滅時效之期間，依照民法第 125 條，原則上為 15 年，另外立法者有依據各請求權之性質不同特別設立消滅時效之規定。然而，在比較法上多追求消滅時效長短之統一性，避免適用上因為請求權之性質不同導致不安定[34]。

我國因為未規定統一之消滅時效長短，因此，各請求權應適用何規範？爭議叢生，討論如下：

一、民法第 110 條之損害賠償請求權之消滅時效

本條的消滅時效為何？實務認為，既然本條並無特別規定，應該適用民法第 125 條[35]；而王澤鑑老師認為，依照該契約履行請求權而定[36]；陳自強老師認為本條為廣義的締約上過失責任，若無權代理人為惡意，則因為賠償者為履行利益，是以依照該契約之履行請求權而定；若為善意之無權代理人，因為賠償者乃是信賴利益，故應該類推適用民法第 245 條之 1 第 2 項兩年時效[37]。

34 黃松茂，註 9，頁 1748。
35 「無權代理人責任之法律上根據如何，見解不一，而依通說，無權代理人之責任，係直接基於民法之規定而發生之特別責任，並不以無權代理人有故意或過失為其要件，係屬於所謂原因責任、結果責任或無過失責任之一種，而非基於侵權行為之損害賠償。故無權代理人縱使證明其無故意或過失，亦無從免責，是項請求權之消滅時效，在民法既無特別規定，則以民法第一百二十五條第一項所定十五年期間內應得行使，要無民法第一百九十七條第一項短期時效之適用，上訴人既未能證明被上訴人知悉其無代理權，則雖被上訴人因過失而不知上訴人無代理權，上訴人仍應負其責任。」最高法院 56 年度台上字第 305 號民事判決參照，最高法院 90 年度台上字第 829 號判決同旨。
36 王澤鑑，註 5，頁 605、606。
37 陳自強，債之涉他關係—民法講義 V，1 版，頁 78，2022 年。應該要注意的是，陳自強老師也同意本條為法定擔保責任，但無礙於其仍為廣義之締約上過失的責任樣態。

本文認為，實務見解現行法下較為可採，首先，王澤鑑老師的說法並無法條依據，且若認為本條係締約上過失之責任，則立法者並未因為契約種類不同而異其消滅時效，恰恰好宣示立法者的價值判斷為無論何種契約類型的締約上過失的消滅時效無須區別適用，而應劃一處理。而陳自強老師的說法雖然邏輯上較有道理，類推適用的前提在於有法律漏洞的存在，而民法第 125 條作為補遺性規定應可適用，民法第 110 條並無法律漏洞，而無從類推適用，退步言之，即便肯定就此有法律漏洞，憲法上消滅時效亦屬於絕對法律保留，而應不應允許類推適用[38]。

二、無權占有他人之物不當得利之請求權之消滅時效

無權占有他人之物所獲得之利益，可以分成「占有本身」以及因為占有本身而得之「使用收益之利益」，後者之利益性質為何？實務、學說頗有爭議，討論如下：

延伸討論：無權占有他人之物不當得利之請求權之消滅時效

過去有實務[39]認為，應以「相當於租金之利益」為所受利益；而王澤鑑老師認為，無權占有他人之物所受利益，應以「占有使用」本身為所受利益，理由為：就民法第 179 條之利益而言，應採取所謂個別財產觀察法，而非整體財產觀察法下減少支出之租金，所謂相當於租

[38] 釋字第 723 號理由書節錄：「消滅時效制度之目的在於尊重既存之事實狀態，及維持法律秩序之安定，與公益有關，且與人民權利義務有重大關係，不論其係公法上或私法上之請求權消滅時效，均須逕由法律明定，自不得授權行政機關衡情以命令訂定或由行政機關依職權以命令訂之，始符憲法第二十三條法律保留原則之意旨（本院釋字第四七四號解釋參照）。」而行政法院之大法庭裁定亦做出了相同的認定：「法治國原則為憲法之基本原則，首重人民權利之維護、法秩序之安定及信賴保護原則（誠實信用原則）之遵守（司法院釋字第 589 號解釋文、司法院釋字第 629、574、525 號解釋理由書參照），足見「法安定性原則」為法治國原則之首重內涵之一。時效制度（即 periodofprescription 或 prescriptiveperiod 或 statuteoflimitation）係對於一定期間內不行使權利或因持續一定時間之狀態，而由法律創設其權利或義務關係變動之效果；其目的在促使權利人以適當之努力儘早行使權利及尋求救濟（司法院釋字第 723 號解釋之羅昌發大法官協同意見書㈡參照）。由司法院釋字第 723 號解釋理由書第 1 段、釋字第 474 號解釋理由書第 2 段闡示：「消滅時效制度（釋字第 474 號解釋稱『時效制度』）之目的在於尊重既存之事實狀態，及維持法律秩序之安定，與公益有關，且與人民權利義務有重大關係，不論其係公法上或私法上之請求權消滅時效，均須逕由法律明定，自不得授權行政機關衡情以命令訂定或由行政機關依職權以命令訂之，始符憲法第 23 條法律保留原則之意旨……」益見「法治國原則」為現代民主憲政體制之骨幹，目的在確保所有公權力之行使均受法律規範，「法安定性原則」則為法治國原則之重要內涵，而「時效制度」具有維護法律確定性、安定性及司法品質之功能，且屬於絕對法律保留（國會保留）之範圍，現代法治國家無不承認時效制度之存在，此為憲法上法治國家法安定性及保障人民基本權利之要求。」最高行政法院 110 年度徵字第 1 號行政裁定參照。

[39] 「依不當得利之法則請求返還不當得利，以無法律上之原因而受利益，致他人受有損害為其要件，故其得請求返還之範圍，應以對方所受之利益為度，非以請求人所受損害若干為準，無權占有他人土地，可能獲得相當於租金之利益為社會通常之觀念，是被上訴人抗辯其占有系爭土地所得之利益，僅相當於法定最高限額租金之數額，尚屬可採。」最高法院 61 年度台上字第 1695 號民事判決參照，並經最高法院 96 年度台上字第 2912 號判決引用，而截至 11/26/2024 為止，lawsnote 上本判決之引用次數高達 22595 次，可謂是相當具有代表性之判決。

金，僅是依照民法第 181 條但書在「返還客體」之層次內「原物返還不能」應償還之價額，並非所受利益本身 。

然而兩說結論上均是償還相當於租金之金錢，差別在：民法第 179 條之消滅時效究竟應適用民法第 125 條或是民法第 126 條？實務認為，既然所受利益為「相當於租金之利益」，則時效當然適用民法第 126 條 ，而王澤鑑老師也認為，正是為了維持讓無權占有他人土地之消滅時效適用民法第 126 條之穩定見解，才不願意更改上開見解[40]。

王澤鑑老師認為，應區分究竟係給付型或非給付型不當得利而分別適用民法第 125 條或民法第 126 條。申言之，民法第 126 條所規定者，均為定期給付之債權，本可期待當事人盡速請求[41]。在給付型不當得利的情況下，雙方本有契約關係（但可能撤銷、不成立或無效）而可期待債權人盡速請求，而可類推適用民法第 126 條；而在非給付型不當得利的情況下，並非定期給付之債權，則非民法第 126 條所欲規範者，當然也無須類推適用民法第 126 條[42]。

本文認為，王澤鑑老師的說法不無道理，然而消滅時效制度在我國屬於絕對法律保留，是否容許類推適用？尚非無疑，因此似乎應全盤適用民法第 125 條。

三、公司法第 23 條第 2 項損害賠償請求權之消滅時效

公司法第 23 條第 2 項

公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。

依公司法第 23 條第 2 項規定，對公司負責人請求賠償損害者，其請求權之消滅時效期間為何？此問題在我國發生八仙塵爆後，被害人向公司負責人提起訴訟時，產生嚴重爭議，最後提交大法庭裁定，案例如下：

案例：甲公司為觀光遊樂業經營者，由其負責人乙與丙公司簽訂租賃合約，出租其經營遊樂園區之部分場地，供丙公司、丁公司舉辦彩色派對八仙水陸戰場活動（下稱系爭活動），該活動由丙、丁公司之共同負責人戊規劃主辦，甲公司提供住房、泡湯及午后票優惠專案，並請

[40] 王澤鑑，不當得利，增補新版，頁 251、252，2023 年。
[41] 民法第 126 條之立法理由：「謹按利息、紅利、租金、贍養費、退職金，及其他一年或不及一年之定期給付債權，其各期給付之請求權，逾五年而不行使者，則其請求權消滅。因此種債權，債權人本可從速請求債務人履行，故其消滅時效之期間，以定五年為最適宜。此本條所由設也。」
[42] 王澤鑑，註 41，頁 421–426。

戊助宣傳，藉舉辦系爭活動，促銷旅宿及遊憩設施。嗣因系爭活動之色粉噴灑濃度過高，暨電腦燈位置未防免與色粉接觸，引發粉塵閃燃現象，進而產生塵爆結果，致參與活動之消費者A受身體、健康之損害。A依公司法第23條第2項規定，請求乙賠償損害。

最後最高法院112年度台上大字第1305號民事裁定認為，本條應適用民法第197條第1項之消滅時效，理由如下：1.應先確認損害賠償之責任性質，以決定其消滅時效，而侵權行為以不法侵害他人權益為核心 2.公司負責人代表公司所為行為，若構成侵權行為，除公司應以侵權行為人之身分，對被害人負損害賠償責任外，復因公司業務之執行，事實上由公司負責人擔任，為防止其執行業務違反法令，為增加受害人求償機會，乃以公司法第23條第2項令負責人與公司負連帶賠償責任，性質上與侵權行為相同 3. 我國採民商法合一之立法政策，除就性質不宜合併者，另行制頒單行法，以為相關商事事件之優先適用外，特別商事法規未規定，而與商事法之性質相容者，仍有民法相關規定之適用，因此適用民法第197條第1項當無問題。

陸、時效障礙事由

一、時效中斷

民法第129條

I. 消滅時效，因左列事由而中斷：

一、請求。

二、承認。

三、起訴。

II. 左列事項，與起訴有同一效力：

一、依督促程序，聲請發支付命令。

二、聲請調解或提付仲裁。

三、申報和解債權或破產債權。

四、告知訴訟。

五、開始執行行為或聲請強制執行。

民法第130條

時效因請求而中斷者，若於請求後六個月內不起訴，視為不中斷。

民法第131條

時效因起訴而中斷者，若撤回其訴，或因不合法而受駁回之裁判，其裁判確定，視為不中斷。

民法第136條

I. 時效因開始執行行為而中斷者，若因權利人之聲請，或法律上要件之欠缺而撤銷其執行處分時，視為不中斷。

II. 時效因聲請強制執行而中斷者，若撤回其聲請，或其聲請被駁回

時，視為不中斷。

民法第 137 條

I. 時效中斷者，自中斷之事由終止時，重行起算。

II. 因起訴而中斷之時效，自受確定判決，或因其他方法訴訟終結時，重行起算。

III. 經確定判決或其他與確定判決有同一效力之執行名義所確定之請求權，其原有消滅時效期間不滿五年者，因中斷而重行起算之時效期間為五年。

民法第 138 條

時效中斷，以當事人、繼承人、受讓人之間為限，始有效力。

所謂時效中斷，乃是因為債權人之請求等行為或是債務人之承認而產生時效重新起算之效，此項制度，未符合其文義，各種國際契約法文件及德日新民法，均更改為「時效重新起算」 (renewal)或「時效更新」[43]。

在 PECL 上，因為時效中斷之效果強烈，是以，僅承認：1.債務人及 2.聲請強制執行兩種時效中斷之事由[44]。

二、時效不完成

民法第 139 條

時效之期間終止時，因天災或其他不可避之事變，致不能中斷其時效者，自其妨礙事由消滅時起，一個月內，其時效不完成。

民法第 140 條

屬於繼承財產之權利或對於繼承財產之權利，自繼承人確定或管理人選定或破產之宣告時起，六個月內，其時效不完成。

民法第 141 條

無行為能力人或限制行為能力人之權利，於時效期間終止前六個月內，若無法定代理人者，自其成為行為能力人或其法定代理人就職時起，六個月內，其時效不完成。

民法第 142 條

無行為能力人或限制行為能力人，對於其法定代理人之權利，於代理關係消滅後一年內，其時效不完成。

民法第 143 條

夫對於妻或妻對於夫之權利，於婚姻關係消滅後一年內，其時效不完成。

所謂時效不完成，係債權人因外在客觀因素或與債務人具有一定身分

[43] 陳聰富，註 2，頁 23。
[44] 黃松茂，註 9，頁 1761。

關係，致無法於時效期間內行使權利，因非出於債權人之懈怠，法律上不應使債權人蒙受時效完成之不利益，而構成時效不完成之情事[45]。

三、時效停止（我國法並未規定）

所謂消滅時效停止，係指在時效進行中，因發生障礙事由，使權利人無法行使權利，而暫時停止時效之進行，嗣障礙事由消除後，繼續進行時效期間之計算。易言之，時效停止之期間，應自消滅時效之期間中扣除後，延長最終時效屆滿之期間[46]。

時效停止之制度在我國並無規定，然而實務上有其必要，例如：消滅時效面臨屆滿，債務人與債權人進行協商，債務人待時效完成後再終止協商，面臨請求後再進行時效抗辯，德國法上利用時效停止處理[47]，然我國並無此制度，此時如何處理即生爭議。

實務上認為，債權人及債務人就請求權是否發生或債務之履行從事磋商時，如債務人之行為，使債權人有所信賴，致未適時行使權利以中斷時效者，債務人主張消滅時效抗辯權，即有違誠實信用原則，債權人自得於此項構成信賴的事實終了時起相當期間內行使其權利[48]

林誠二老師則進一步補充，其認為協商造成的時效不完成時，權利人應於「相當期間」內行使權利，可參照民法第 130 條關於請求之規定，權利人應於協商終止時起 6 個月內行使權利[49]。

柒、時效抗辯之效果

民法第 144 條

I. 時效完成後，債務人得拒絕給付。

II. 請求權已經時效消滅，債務人仍為履行之給付者，不得以不知時效為理由，請求返還；其以契約承認該債務或提出擔保者亦同。

民法第 145 條

45 陳聰富，註 2，頁 21。
46 陳聰富，註 2，頁 19。
47 陳聰富，註 2，頁 20。
48 「惟行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法，民法第一百四十八條第二項定有明文。如債務人行使時效抗辯權，違反誠信原則者，即為權利之不法行使，應予禁止。債權人及債務人就請求權是否發生或債務之履行從事磋商時，苟債務人之行為，使債權人有所信賴，致未適時行使權利以中斷時效者，債務人主張消滅時效抗辯權，即有違誠實信用原則，債權人自得於此項構成信賴的事實終了時起相當期間內行使其權利。」最高法院 104 年度台上字第 2434 號民事判決參照，最高法院 106 年度台上字第 927 號民事判決同旨。
49 林誠二，消滅時效進行之障礙事由，台灣法學雜誌，264 期，頁 122、123，2015 年。

I. 以抵押權、質權或留置權擔保之請求權，雖經時效消滅，債權人仍得就其抵押物、質物或留置物取償。
II. 前項規定，於利息及其他定期給付之各期給付請求權，經時效消滅者，不適用之。

民法第 146 條

主權利因時效消滅者，其效力及於從權利。但法律有特別規定者，不在此限。

民法第 880 條

以抵押權擔保之債權，其請求權已因時效而消滅，如抵押權人，於消滅時效完成後，五年間不實行其抵押權者，其抵押權消滅。

若經過消滅時效，則債務人取得拒絕給付之權利（民法第 144 條第 1 項參照），然而債權人之債權並不因此消滅[50]，僅失去訴求力而成為不完全債權，然而其仍可作為受給付之法律上原因，因此不生不當得利之問題（民法第 144 條第 2 項參照）。

除了拒絕給付之權利外，債權可能仍有其他物權作擔保，若債權本身罹於消滅時效，債權人仍可就其擔保物權進行取償，不受消滅時效之影響，惟仍應注意其特別規定，如民法第 880 條。另外，基於定期給付債權所強調之法安定性，故設第二項排除第一項規定之適用，即其罹於時效之債權並不受抵押權效力所及。

另外，若主權利罹於消滅時效，從權利也會併同罹於消滅時效（民法第 146 條主文），然而何權利構成從權利，在實務上爭議叢生，討論如下：

一、已發生之利息債權

最高法院 99 年度第 5 次民事庭會議認為，債權請求權如已罹於時效而消滅，則其利息請求權，雖尚未罹於時效，亦隨同消滅，此觀民法第 146 條之規定甚明。又已發生之利息係由利息基本債權而發生，因有利息基本債權始發生可請求各期利息之權利，而利息基本債權又係原本債權之從權利，與原本債權之存在及存續始終相隨。因此，原本債權之請求權既因時效而消滅，依利息基本債權之請求權，亦隨同消滅；故歸於與未曾發生各期利息請求權同。

二、已發生之違約金債權

契約上常見當事人約定若其中一方陷於遲延責任，則應按契約標的金額按日計算違約金之規定，然而就上述條款已發生之違約金債權，其消滅時效為何？最高法院 107 年度第 3 次民事庭會議認為，違約金非

[50] 此與公法上請求權之消滅時效不同，行政程序法第 131 條第 2 項規定：「公法上請求權，因時效完成而當然消滅。」，因此公法上請求權罹於消滅時效後當然消滅。

屬從權利，違約金之請求權時效為 15 年，債務人為時效抗辯之日起不負遲延責任，抗辯前已發生之違約金已經獨立存在，不受買賣價金債權時效抗辯之影響。

三、本文之觀察

若認為利息屬於從權利，則因為上開條款約定之違約金性質上屬於損害預定型違約金（民法第 250 條第 2 項），性質上亦屬遲延利息，何以兩者可以為不同解釋？本文推測就已經發生之利息之所以解釋為從權利，乃是因為主權利既然已經罹於消滅時效而可能有難以舉證之問題，又利息之存在以原先權利在為前提，該利息同樣也有難以擔保其正確性之問題，是以，已發生之違約金亦有相同問題，應該為相同解釋。

捌、行使時效抗辯之限制

請求權罹於消滅時效後，被請求之人僅取得抗辯權，尚待行使後才發生拒絕給付之效果，可見其仍為權利之行使，而權利之行使，就必須受到權利濫用和誠信原則之拘束。而被請求之人行使時效抗辯可能違反誠信原則之狀況，大概整理為以下三種[51]：1.故意以不正當手段致使權利人不知權利存在之情形 2.權利發生之事實偏在義務人之一方 3.義務人依法令、契約負有告知義務而未告知。

[51] 請參閱前述最高法院 112 年度台上字第 1405 號民事判決。